

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Falsa Identidade (arts. 307 a 308 do CP)

Veja como o crime de “FALSA IDENTIDADE” está tipificado no Código Penal:

Falsa identidade

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

A conduta é ATRIBUIR-SE ou ATRIBUIR A TERCEIRO **uma FALSA IDENTIDADE**.

Mas para configurar o crime não basta tais condutas, é necessário o agente criminoso tem a **FINALIDADE de:**

- **obter vantagem, em proveito próprio ou alheio; ou**
- **causar dano a outrem.**

Importante: quem não desmente um engano de identidade, não comete o crime de falsa identidade. O crime é de ação (ATRIBUIR-SE ou ATRIBUIR). Quem se omite diante do erro de alguém, não comete o crime.

Veja bem que se trata de um **crime subsidiário**, em outras palavras, a falsa identidade não é punida (fica absorvida) se o fato constituir elemento de crime mais grave: falsidade ideológica, fraude processual etc.

O Código Penal também prevê os seguintes casos:

Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Pune-se quem **USA COMO PRÓPRIO documentos de OUTREM**. Ou ainda quem **CEDE tais documento A OUTREM para que dele se utilizado**.

Quais documentos?

- **Passaporte**
- **título de eleitor**
- **caderneta de reservista**
- **qualquer documento de identidade alheia**

Veja bem, **não comete o crime apenas quem USA, mas também quem CEDE**.

Para finalizar, leia algumas jurisprudências recentes:

" O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)." (RE 640.139-RG, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 22-9-2011, Plenário, DJE de 14-10-2011, com repercussão geral.)

"Uso de documento falso. Apresentação por exigência da autoridade. Conduta típica. Disponibilidade do agente na utilização efetiva do documento para fins penalmente relevantes. Crime configurado. (...) Alegação de que o documento foi apresentado pelo paciente por exigência da própria autoridade policial, a qual não comporta acolhimento. Fazendo o agente uso livre e consciente de documento de identidade falsificado, no intuito de ocultar sua vida pregressa, comete o crime em comento." (HC 103.313, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 23-11-2010, Primeira Turma, DJE de 14-3-2011.) No mesmo sentido: HC 111.706, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 4-12-2012, Segunda Turma, DJE de 17-12-2012.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

FALSA IDENTIDADE

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

A conduta é ATRIBUIR-SE ou ATRIBUIR A TERCEIRO **uma FALSA IDENTIDADE**.

Mas para configurar o crime não basta tais condutas, é necessário o agente criminoso tem a **FINALIDADE de:**

- **obter vantagem, em proveito próprio ou alheio; ou**
- **causar dano a outrem.**

Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Pune-se quem **USA COMO PRÓPRIO documentos de OUTREM**. Ou ainda quem **CEDE tais documento A OUTREM para que dele se utilizado**.

Quais documentos?

- **Passaporte**
- **título de eleitor**
- **caderneta de reservista**
- **qualquer documento de identidade alheia**

Jurisprudências recentes:

"O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)." (RE 640.139-RG, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 22-9-2011, Plenário, DJE de 14-10-2011, com repercussão geral.)

"Uso de documento falso. Apresentação por exigência da autoridade. Conduta típica. Disponibilidade do agente na utilização efetiva do documento para fins penalmente relevantes. Crime configurado. (...) Alegação de que o documento foi apresentado pelo paciente por exigência da própria autoridade policial, a qual não comporta acolhimento. Fazendo o agente uso livre e consciente de documento de identidade falsificado, no intuito de ocultar sua vida pregressa, comete o crime em comento." (HC 103.313, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 23-11-2010, Primeira Turma, DJE de 14-3-2011.) No mesmo sentido: HC 111.706, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 4-12-2012, Segunda Turma, DJE de 17-12-2012.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
